

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5963/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด ขอนแก่น
นาย ลุน พูน ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192

ฟ้องว่าจำเลยกับพวกร่วมกันพยายามฆ่าผู้เสียหาย ทางพิจารณาได้ความว่า จำเลยเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด ดังนี้จะลงโทษจำเลยฐานร่วมกันพยายามฆ่า ไม่ได้เพราะข้อเท็จจริงในทางพิจารณาแตกต่างกับฟ้อง แต่ลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุน การกระทำความผิดได้เพราะการใช้เป็นการยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำความผิด

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับนายจุ่นร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายโดยเจตนาฆ่า แต่ผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 288

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288, 80 ประกอบด้วยมาตรา 86 ให้จำคุก 8 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานร่วมกันพยายามฆ่า
ผู้เสียหาย แต่ข้อเท็จจริงได้ความเพียงว่าจำเลยมีความผิดฐานใช้ให้ผู้อื่นกระทำความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 84 ดังนี้ จะลงโทษจำเลยฐานร่วมกันพยายาม
ฆ่าตามที่โจทก์ฟ้องไม่ได้เพราะข้อเท็จจริงในทางพิจารณาแตกต่างกับฟ้อง แต่การที่
จำเลยใช้ให้นายจุ่นไปเอาปืนมายิงผู้เสียหายนั้นเป็นการยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำ
ความผิด เป็นความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 86 ด้วยซึ่งศาลมีอำนาจลงโทษได้"

พิพากษายืน

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ